

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1552/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด ขอนแก่น

โจทก์

นาง สงวน ชัย นาม

จำเลย

พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มาตรา 4

พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4 บัญญัตินิยามคำว่า "ขาย" หมายความว่า รวมถึง จำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ส่งมอบหรือมีไว้เพื่อขาย เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมเมทแอมเฟตามีนของกลาง 5,989 เม็ดซึ่งเป็นจำนวนมากเกินกว่าที่จำเลยจะมีไว้เสพเอง ทั้งจำเลยนำสืบว่าไปรับยาเม็ดของกลางเพื่อนำไปมอบให้ ต. จึงเป็นการมีไว้ในครอบครองเพื่อขาย และเป็นการขายตามคำนิยามดังกล่าว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 6, 13, 62, 89, 106, 116 และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13วรรคหนึ่ง, 89 จำคุก 15 ปี คำให้การชั้นจับกุมและทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาให้เหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 10 ปี ของกลางริบ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 62วรรคหนึ่ง มาตรา 106 ให้ลงโทษจำคุก 1 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว โจทก์มีพยานตำรวจตรวจวัดนาฬิกาสุ่งเนิน เป็นพยานเบิกความว่า จับจำเลยได้พร้อมยาเม็ดของกลาง 6,000 เม็ด ได้มีการตรวจสอบต่อหน้าจำเลยโดยใช้น้ำยามาควิดทำการตรวจสอบ ปรากฏว่าน้ำยาเปลี่ยนจากไม่มีสีเป็นสีส้ม แสดงว่ายาเม็ดของกลางมีส่วนผสมของเมทแอมเฟตามีนผสมอยู่ จึงแจ้งข้อหาว่ามีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ไว้ในครอบครองเพื่อขายจำเลยให้การรับสารภาพ ปรากฏตามบันทึกการจับกุมเอกสารหมาย จ.1 นอกจากนี้โจทก์ยังมีนายพิสุทธิ ภูเงิน จำสืบตำรวจบรรลุกองไซย และจำสืบตำรวจยันยงค์ ฟีนัง เป็นพยานเบิกความทำนองเดียวกันจำเลยนำสืบโดยอ้างตนเองเป็นพยานว่า นางต้อยให้ไปรับของกลางจากจังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับค่าจ้าง 500 บาทและไม่ทราบว่า ของกลางเป็นของผิดกฎหมายชั้นจับกุม จำเลยให้การปฏิเสธเห็นว่า พยานโจทก์เป็นเจ้า

พนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่โดยไม่มีสาเหตุกับจำเลยมาก่อน คำเบิกความจึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือจำเลยมีตัวจำเลยเป็นพยานปากเดียวไม่มีพยานอื่นสนับสนุนจึงไม่มีน้ำหนักพอฟังหักล้างพยานโจทก์ได้ ข้อเท็จจริงฟังตามที่โจทก์นำเสนอว่าเจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมยาเม็ดของกลาง จำนวน 6,000 เม็ดซึ่งมีส่วนผสมของเมทแอมเฟตามีนผสมอยู่จำนวน 5,989 เม็ด และจำเลยให้การรับสารภาพชั้นจับกุมนายพิสุทธิ์พยานโจทก์เบิกความด้วยว่า เมื่อพบจำเลยได้ขอทำการตรวจค้นโดยพันตำรวจตรีวัฒนาได้ล้วงเข้าไปภายในถุงกระต่ายทราบว่าภายในถุงกระต่ายมีถุงพลาสติก 3 ถุงใหญ่ ได้เปิดถุงใหญ่ภายในถุงเล็กจำนวน 10 ถุง บรรจุยาเม็ดอยู่ภายในถุง ได้มีการถ่ายภาพไว้ปรากฏตามภาพถ่ายหมายเลข จ.2 และจ.3 เห็นว่า ตามลักษณะของถุงที่ใช้ใส่ยาเม็ดของกลางง่ายต่อการที่จะเปิดตรวจสอบว่าของที่อยู่ในนั้นเป็นอะไร การที่จำเลยให้การรับสารภาพชั้นจับกุมก็ดีสภาพของถุงที่ใส่ยาเม็ดของกลางก็ดี และการที่จำเลยครอบครองยาเม็ดของกลางเป็นเวลานานพอที่จะตรวจสอบได้ว่าของกลางที่ตนครอบครองอยู่เป็นอะไรก็ดีข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยทราบดีว่ายาเม็ดของกลางที่จำเลยครอบครองอยู่นั้น เป็นของผิดกฎหมาย พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4 บัญญัตินิยามคำว่า "ขาย" หมายความว่ารวมถึง จำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ส่งมอบหรือมีไว้เพื่อขาย ซึ่งข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่วินิจฉัยข้างต้นว่าเจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมเมทแอมเฟตามีนของกลาง 5,989 เม็ด ซึ่งเป็นจำนวนมากเกินกว่าที่จำเลยจะมีไว้เพื่อตนเอง ทั้งจำเลยนำเสนอว่าไปรับยาเม็ดของกลางจากจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนำไปมอบให้นางต้อยที่จังหวัดขอนแก่นจึงเป็นการมีไว้ในครอบครองเพื่อขาย และเป็นการขายตามคำนิยามดังกล่าวการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามฟ้อง คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พินิจพิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(สถิตย ์ไพเราะ-พรัช ย สมรรถเวช-สมคิด ์ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น หมายเหตุ

(1) เกี่ยวกับถ้อยคำในกฎหมายดังกล่าว อ่านดูแล้วอดคิดไม่ได้บทนิยามคำว่า "ขาย" ที่ว่า หมายความว่ารวมถึง ซลข ส่งมอบ หรือมีไว้เพื่อขาย ความจริงที่ว่า "มีไว้เพื่อขาย" แม้จะใช้คำว่า "มี" ก็หมายความว่า "มีไว้" ในความครอบครองนั่นเองอย่าง ที่กฎหมายอาญาหลายฉบับก็มีบัญญัติไว้ดังนี้ กฎหมายแพ่งก็มีไว้เช่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 437 วรรคสอง 904 ซลข เป็นต้นแต่ครอบครองก็หมายถึงสิทธิครอบครองอันเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งในกฎหมาย ไม่ว่าในทาง แพ่งหรือทางอาญา (ไม่ว่าทางอาญาก็อย่างหนึ่งทางแพ่งก็อีกอย่างหนึ่งที่บางท่านเข้าใจ) แม้ทรัพย์สินที่ครอบครอง จะเป็นทรัพย์สินที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ผู้ใดยึดถือโดยเจตนายึดถือเพื่อตนก็มีสิทธิครอบครองได้ (มาตรา 1367) เพราะ สิทธิครอบครองเป็นสิทธิที่ได้มาโดยชอบเท็จจริง (defacto) ส่วนเพื่อขายก็หมายถึงเจตนาพิเศษในทางอาญา (2) คำว่า "ส่งมอบ" เป็นกริยาอาการ เป็นการกระทำที่เป็นการชำระหนี้ในทางแพ่งอย่างหนึ่ง แต่ส่งมอบ (deliver, livrer) ก็หมายถึงโอน การครอบครอง ไม่ใช่เพียงแต่ยื่นส่งสิ่งของทรัพย์สินให้แก่กันเท่านั้น เป็นการมอบหรือโอนการครอบครองโดยสมัคร

ใจ(Planiol,TraiteelementairededroitCivil(TreatiseontheCivilLaw),AnEnglishTranslation,11thed.vol.2,1939p.815)
บางทีกฎหมายก็ใช้ปะปนกัน เช่น การโอนการครอบครอง, การโอนยอมทำได้โดยการส่งมอบ (ดู ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 918,1378,1379,1380,1385 เป็นต้น) (3) ก็เมื่อถือว่ามีไว้หมายถึงครอบครองอยู่แล้ว ผู้ร่างกฎหมาย
จะมีเหตุผลใดไม่ทราบจึงได้บัญญัติคำว่า "ส่งมอบ" เอาไว้ด้วยทั้ง ๆ ที่คำว่า "มีไว้เพื่อขาย" อยู่แล้วบางทีอาจจะเห็นว่าเพียง
แต่ส่งมอบกันหรือรับมอบกันยังไม่ถึงขนาดมีไว้เพื่อขายก็เป็นได้แต่ที่จริงจะมีการส่งมอบโดยไม่มีผู้ส่งมอบผู้รับมอบไม่ได้
เมื่อพูดว่ามีการส่งมอบยังไม่มีผู้รับมอบ ผู้ส่งมอบก็เป็นผู้ครอบครองนั่นเอง เมื่อส่งมอบไปแล้วผู้ส่งมอบก็ไม่ครอบครอง
แล้วผู้รับมอบต่างหากเป็นผู้ครอบครอง ตามกฎหมายฉบับนี้ก็คือเป็นการมีไว้จะเป็นการมีไว้เพื่อขายหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่อง
หนึ่ง แต่ที่บัญญัติคำว่า "ส่งมอบ" ไว้ก็คงจะขจัดไม่ให้มีข้อโต้แย้งในทางปฏิบัติที่ว่าเพียงแต่ส่งมอบ จะถือว่ามีครอบ
ครองหรือไม่ ไพจิตรบุญญพันธุ์